

RECURSO CÍVEL Nº 5089154-32.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: MARCUS VINICIUS ROCHA DE ALMEIDA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS RUBRICAS "BANCO DE HORAS". "DIF. BANCO DE HORAS". ; "DIF. HE TRAB. NA FOLGA". "DIF. QUITAÇÃO FOLGAS ACUM".; "HORA EXTRA TRAB. NA FOLGA". "QUITAÇÃO FOLGAS ACUM (HRS)". É ÔNUS DA PARTE AUTORA COMPROVAR QUE A RUBRICA ALEGADA É INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. "DIF. REP. SEM. REMUN. HE". "DIF. RSR - HE TROCA DE TURNO". "DIF. RSR BANCO DE HORAS". "DIF. RSR-HE TROCA DE TURNO".; "MÉDIA REP. SEM. REM. HE". "REP. SEMANAL REMUNERADO". "DIF. ABONO ACT 2023". NAUTREZA REMUNERATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Condene o recorrente vencido em honorários de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

5089154-32.2024.4.02.5101

510015708115 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5089154-32.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: MARCUS VINICIUS ROCHA DE ALMEIDA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC, para:

a) RECONHECER como indevida a incidência do imposto de renda sobre as rubricas FOLGAS INDENIZADAS/NÃO GOZADAS/TRABALHADAS, nos termos da fundamentação;

b) CONDENAR a parte ré a restituir os valores apurados como tendo sido pagos a maior, observada a prescrição quinquenal, devendo ser corrigidos pela SELIC até o efetivo pagamento, limitados a 60 salários mínimos, nos termos do disposto no artigo 3º da Lei nº 10.259/01.

Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95."

Em seu recurso, a parte autora alega a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, na medida em que não analisou os pontos omissos nos embargos declaratórios.

No mérito, sustenta o caráter indenizatório das verbas pleiteadas. Afirma que a sentença julgou o pedido parcialmente procedente de forma genérica, excluindo do dispositivo todas as rubricas elencadas na exordial o que impossibilita qualquer possibilidade de êxito efetivo no cumprimento.

Sustenta que, ao contrário do alegado na sentença, não há compensação ou gozo da folga posterior. A folga não gozada é simplesmente suprimida. Afirma que fez prova da alteração do seu regime de trabalho, trazendo seus controles de frequência e apuração das folgas trabalhadas.

Ressalta que as rubricas pleiteadas não são passíveis de incidência de imposto de renda pois estão relacionadas com o trabalho realizado quando deveria estar na folga.

Por fim, argumenta que as outras rubricas pleiteadas refere-se ao repouso semanal não remunerado e ao abono pecuniário recebido em dezembro de 2023 em razão do ACT 2023/2025, pagamento este único desvinculado do salário que não apresenta um acréscimo permanente devendo ser considerado como indenizatório.

É o breve relatório.

VOTO

I - DO DIREITO:

Importante salientar que os trabalhadores de empresa, em regime offshore, estão jungindo a regime laboral diferenciado, previsto na Lei n.º 5.811/72, ante as peculiaridades do setor, sobretudo impossibilidade de interrupção do trabalho.

Outrossim, trabalham em regime de turnos ininterruptos diferenciados, tendo direito a uma folga para cada dia trabalhado embarcado, o que na prática, faz com que o funcionário trabalhe 14 dias consecutivos em plataforma e goze de 14 dias de folgas.

Destaco, ainda, que em razão dessa imprescindível necessidade de continuidade operacional e garantia da normalidade das operações, por questões de segurança industrial, que a exploração, perfuração, produção e transferência de petróleo em áreas terrestres distantes ou de difícil acesso ou no mar exige foram estabelecidas várias peculiaridades como sobreaviso, possibilidade de jornada de até 12 horas, supressão/indenização/adiamento de folgas, imposição de limites e, claro, retribuição diferenciada.

Acresça-se à legislação acima os acordos coletivos de uma categoria bem organizada e forte.

No tocante ao objeto da lide propriamente dito, pleito de não incidência de Imposto de Renda sobre determinadas rubricas, necessário aferir se as verbas mencionadas dizem respeito a retribuição pelo trabalho extra - hora extra retribuída, ou pagamento de indenização pela supressão de um direito.

Feita essa introdução, passo a discorrer sobre o entendimento jurisprudencial atual, o qual, ao menos na seara tributária, conta com julgados no STJ, TNU e TRU no tocante à folga indenizada e não incidência de Imposto de Renda. Deixando para o final o enfrentamento do objeto da linde quanto à outras rubricas, eventualmente demandas.

Apenas aparentemente o tema está pacificado. Pois, como veremos abaixo, a TRU, seguindo o STJ, entende que as folgas indenizadas são horas extras (remuneratórias) e, portanto, há incidência de IR. Ao passo que, a TNU entende que a verba folga indenizada tem natureza jurídica de indenização por folga não gozada, sendo indenizatória e não incidindo IR. Vejamos:

Como dito, a questão de fundo ora discutida fora uniformizada pela TRU, no sentido da incidência do Imposto de Renda sobre as "*folgas indenizadas*" (sessão realizada no dia **26/08/2020** - Precedente nº 0003702-45.2017.4.02.5050/01 - Relator Dr. Leonardo Marques Lessa). Vejamos o voto vencedor:

"TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGAS INDENIZADAS. EMPREGADO DE EMPRESA EXPLORADORA DE PETRÓLEO. LEI 5.811/72. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRECEDENTE DO E. STJ.1. A verba denominada "*folgas indenizadas*", pagas aos funcionários que atuam em empresas exploradoras de petróleo, **remuneram a sobrejornada do empregado e possuem natureza remuneratória, com incidência do imposto de renda. Aplicação do entendimento fixado no Resp 1.049/748, pela 1ª Seção do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 2. Recurso desprovido.**

VOTO

O pedido de uniformização foi apresentado tempestivamente, conforme certidão constante nos autos.

Além disso, restou suficientemente demonstrada a existência de divergência atual entre o acórdão recorrido e o acórdão apontado como paradigma.

Por estes motivos, o pedido merece ser conhecido.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de incidência do Imposto sobre a Renda sobre a parcela denominada "folgas indenizadas" recebidas pelo autor, e se ela ostenta natureza indenizatória ou remuneratória.

Ao início, observo que muito já se discutiu no âmbito dos Tribunais Superiores acerca da natureza das verbas e rubricas pagas aos trabalhadores, se indenizatória ou remuneratória para fins de incidência ou não do Imposto de Renda.

Pode-se dizer, com certa segurança, que o entendimento predominante para classificação da natureza da verba diz respeito ao efetivo gozo ou não do direito pelo trabalhador. Neste sentido, não havendo fruição do direito previsto em Lei, seja férias, folga ou a licença, o valor pago pelo empregador tem natureza de indenização. **Já no caso em que o trabalhador, além de receber pelo dia de folga em que trabalhou, efetivamente gozou da folga posteriormente, o valor pago tem natureza de remuneração.**

No caso específico dos autos, observa-se no Termo de Rescisão Contratual que o autor recebeu a indenização de folgas trabalhadas que, segundo afirma na inicial, não foram gozadas porque pediu demissão da empresa Schlumberger Serviços de Petróleo LTDA, tendo sido efetivamente desligado no dia 03/07/2013.

A UNIÃO alega que o autor tem o direito previsto em Lei de posteriormente gozar das folgas trabalhadas, nos termos do disposto na Lei 5.811/72 e, de fato, a lei que trata do regime de trabalho dos empregados petroleiros prevê a possibilidade de gozo em momento posterior.

Consta na inicial que o autor pediu demissão da empresa e por este motivo restou impossível o gozo das folgas trabalhadas, que foram indenizadas. Sendo este o caso, esta Relatoria possui o entendimento de que o pagamento pela alteração do regime laboral sem posterior fruição do direito à folga constitui, na verdade, indenização ao trabalhador e, portanto, a verba seria isenta de incidência do imposto de renda.

Entretanto, para além da discussão quanto a natureza da verba recebida pelo autor, deve-se ressaltar que a matéria tratada nos autos, de incidência do imposto de renda sobre "folgas indenizadas" paga aos empregados que atuam em empresas exploradoras de petróleo, já encontra-se pacificada no âmbito do E. STJ que, quando do julgamento do Resp 1.049.748 - RN, sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, fixou o Tema n. 167 "Incide imposto de renda sobre a verba intitulada 'Indenização por Horas Trabalhadas' - IHT, paga aos funcionários da Petrobrás, malgrado fundada em acordo coletivo." Eis a ementa do julgado:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INDENIZAÇÃO DE HORAS TRABALHADAS - IHT. PETROBRÁS. CARÁTER REMUNERATÓRIO. 1. A verba intitulada "Indenização por Horas Trabalhadas" - IHT, paga aos funcionários da Petrobrás, malgrado fundada em acordo coletivo, tem caráter remuneratório e configura acréscimo patrimonial, o que enseja a incidência do Imposto de Renda (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 939.974/RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, julgado em 22.10.2008, DJe 10.11.2008; EREsp 979.765/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13.08.2008, DJe 01.09.2008; EREsp 666.288/RN, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 28.05.2008, DJe 09.06.2008; AgRg no REsp 933.117/RN, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 28.05.2008, DJe 16.06.2008; e EREsp 952.196/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28.05.2008, DJe 19.12.2008). 2. A ausência de explicitação da omissão que não teria sido suprida pelo Tribunal de origem e que ensejaria a violação do artigo 535, do CPC, impõe a aplicação da Súmula 284/STF à espécie. 3. O Tribunal de origem assentou a inaplicabilidade da multa de 75% (setenta e cinco por cento), ao fundamento de que "a exigência de multa, fixada no montante de 75%, próximo ao do débito cobrado, apenas pelo não recolhimento do tributo, sem que tenha havido grave ofensa à ordem tributária, padece de razoabilidade, configurando confisco, vedado pelo art. 150, IV, da Lei Fundamental", razão pela qual se revela obstada a análise do alegado dissídio jurisprudencial e violação do artigo 44, I, da Lei 9.430/96. 4. É que, fundando-se o acórdão recorrido em interpretação de matéria eminentemente constitucional, descabe a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significaria usurpar competência que, por expressa determinação da Carta Maior, pertence ao Colendo STF, e a competência traçada para este Eg. STJ restringe-se unicamente à uniformização da legislação infraconstitucional (Precedentes do STJ: REsp 614.535/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18.03.2008, DJ 01.04.2008, AgRg no REsp 953.929/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11.12.2007, DJ 19.12.2007; e REsp 910.621/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07.08.2007, DJ 20.09.2007). 5. Recurso especial da Fazenda Nacional não conhecido. 6. Recurso especial do contribuinte desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (RESP 1.049.748 - RN, 1ª Seção, Rel. Luiz Fux, 24/06/2009).

No RESP citado acima, o autor, funcionário da empresa PETROBRÁS, defendia que **o pagamento das folgas não gozadas não é equivalente ao pagamento de horas extras, possuindo naturezas distintas** e, deste modo, não havendo que falar em fato imponible hábil a ensejar a tributação do imposto de renda. No entanto, a tese da inicial foi afastada por unanimidade dos Ministros da 1ª Seção do E. STJ, que mantiveram a incidência do imposto de renda sobre a verba recebida pelo autor.

Convém mencionar, por oportuno, que no julgamento do RESP 905427/RN, de relatoria do Min. Castro Meira, a 2ª Turma do STJ fixou expressamente a tese de que as verbas pagas pela empresa petrolífera a título de "indenização por horas trabalhadas" correspondem à "indenização das folgas não gozadas", concluindo por conferir a ambas o mesmo tratamento jurídico:

TRIBUTÁRIO. VERBAS PAGAS PELA PETROBRAS A TÍTULO DE "INDENIZAÇÃO POR HORAS TRABALHADAS" - IHT. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSTO DE RENDA. NÃO-INCIDÊNCIA. 1. Se o recorrente se limita a aduzir violação sem, contudo, declinar os motivos pelos quais entende que os dispositivos da lei federal foram contrariados, incide o óbice da Súmula 284/STF. 2. **As verbas pagas pela Petrobras a título de "Indenização por Horas Trabalhadas" nos anos de 1995 e 1996 por força de Convenção Coletiva de Trabalho corresponderam à indenização das folgas não gozadas, e não ao pagamento de horas extras, de modo que não constituem acréscimo patrimonial a ensejar a incidência do tributo nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional.** 3. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 905427/RN, Relator(a) Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 20/03/2007).

Por fim, observo que em virtude do julgamento em sede de recurso repetitivo e da fixação do Tema 167 pelo E. STJ, mais recentemente a Corte Superior vem decidindo a matéria tratada nestes autos através de decisão monocrática do Relator que nega admissibilidade ao Recurso Especial apresentado pela parte, com aplicabilidade da tese fixada no Resp 1.049.748 - RN. Neste sentido, cito o Resp 1631543, Min. Francisco Falcão, de 05/04/2017 e o AResp 1326174, Min. Benedito Gonçalves, de 04/10/2018.

Diante de todo o exposto, constatando que o caso dos autos é semelhante ao decido pelo E. STJ em sede de recurso repetitivo, não resta outra alternativa a esta Relatoria a não ser aplicar o entendimento inserto no RESP 1.049.748 - RN, que determina a incidência do imposto de renda sobre a verba recebida a título de "folgas indenizadas" e, por esse motivo, mantenho o acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal do ES.

Nestes termos, voto por negar provimento ao recurso do autor, consoante fundamentação supra".

Ocorre que a TNU, no precedente PEDILEF: 50280056720164047200, julgado em **16/03/2020**, firmou a seguinte tese:

"não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas".

É certo que há entendimento desta Segunda Região em sentido contrário, como o mencionado acima, inclusive, com lastro em julgados mais recentes do STJ, que os utilizados pela TNU, para fins de elaboração da tese, de modo que é possível nova posição do órgão unificador de jurisprudência no âmbito dos Juizados

Vejamos os julgados do STJ o tema repetitivo 167 do STJ (IHT) e a Súmula 463:

"Incide imposto de renda sobre a verba intitulada 'Indenização por Horas Trabalhadas' - IHT, paga aos funcionários da Petrobrás, malgrado fundada em acordo coletivo."

"Incide imposto de sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo"

No sentido do julgamento da TRU acima mencionado, ressalto os seguintes julgados do STJ, mais recentes considerando a edição do tema e da súmula acima.

"Por fim, observo que em virtude do julgamento em sede de recurso repetitivo e da fixação do Tema 167 pelo E. STJ, mais recentemente a Corte Superior vem decidindo a matéria tratada nestes autos através de decisão monocrática do Relator que nega admissibilidade ao Recurso Especial apresentado pela parte, com aplicabilidade da tese fixada no Resp 1.049.748 - RN. Neste sentido, cito o Resp 1631543, Min. Francisco Falcão, de 05/04/2017 e o AResp 1326174, Min. Benedito Gonçalves, de 04/10/2018. " (grifos nossos)

"TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. NATUREZA NÃO INDENIZATÓRIA DO PAGAMENTO. REVISÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

*I - Havendo o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, concluído que, apesar da denominação "folga indenizada", o pagamento não se refere a descanso não-gozado, mas sim a horas extras trabalhadas, razão pela qual incide o imposto de renda, ante a sua natureza remuneratória, e não indenizatória, a inversão do julgado implicaria, necessariamente, o reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.... "(STJ, **AgInt no REsp 1631543** / RS, 2 Turma, Francisco Falcão, DJe 4/10/2017)*

E **AResp 1326174**, Min. Benedito Gonçalves, de 04/10/2018, no mesmo sentido; "...intitulada "Indenização por Horas Trabalhadas" - IHT, paga aos funcionários da Petrobrás, malgrado fundada em acordo coletivo, tem caráter remuneratório e configura acréscimo patrimonial, o que enseja a incidência do Imposto de Renda (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 939.974/RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, julgado em 22.10.2008, DJe 10.11.2008; EREsp 979.765/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13.08.2008, DJe 01.09.2008; EREsp 666.288/RN, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em

28.05.2008; DJe 09.06.2008; AgRg no REsp 933.117/RN, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 28.05.2008, DJe 16.06.2008; e EREsp 952.196/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28.05.2008, DJe 19.12.2008).

Contudo, tendo em vista que em processos semelhantes, a TNU, ao analisar pedido de uniformização nacional, vem determinando a adequação do julgado ao seu entendimento, a 8ª Turma tem realizado o juízo de retratação para acompanhar a tese fixada. Devendo, portanto, adotar esse entendimento para todos os fins, por questão de coerência.

Nesse sentido o julgamento da 8.ª Turma no processo nº 5001221-15.2020.4.02.5116, de Relatoria do Dr. Luis Eduardo Bianchi, o qual é extremante esclarecedor no tocante ao aspecto de fundo acima mencionado, merecendo ser reproduzido:

"No caso concreto, discute-se a incidência de imposto de renda pessoa física (IRPF), sobre verbas denominadas "folgas indenizadas" percebidas pelo autor/recorrente, na qualidade de funcionário da empresa Schlumberger Serv. Petr. Ltda. (evento 1, cheq7).

*No mérito, diversamente do posicionamento adotado pelo juízo a quo, esta Relatoria entendia que as folgas indenizadas em questão, **mais se assemelhariam a verbas como férias não gozadas e licenças-prêmio indenizadas**, reconhecidas pelos **Tribunais Superiores como de natureza indenizatória**, pois decorrem de situações em que o trabalhador teria direito a usufruir de períodos de descanso, mas acaba desempenhando atividade laborativa (no caso, devido a acordo coletivo firmado em março/2017).*

De tal modo, como tais verbas não traduziriam acréscimo patrimonial, (fato gerador do tributo em questão, nos termos do art. 43, CTN), inequívoca seria a sua natureza indenizatória (e não remuneratória).

A indenização paga pela empresa por folgas trabalhadas resultantes de alteração de regime de redução da carga horária, não objetivaria remunerar hora extra, mas sim indenizar a categoria pelos dias de descanso não gozados, de modo que não deveria incidir o imposto de renda na fonte sobre tais verbas.

Nesta mesma orientação, in verbis:

APELAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGAS INDENIZADAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO. 1. A questão posta neste recurso consiste em saber se a parcela denominada "folgas indenizadas" recebidas pelo autor, ostenta natureza indenizatória. 2. **Na linha do entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, a verba paga a título de indenização por folgas não gozadas não detém natureza remuneratória, mas indenizatória, a afastar a incidência do imposto de renda.** 3. Em se tratando de indenização pela alteração do regime laboral, não se pode considerar que tal pagamento permita a incidência do Imposto de Renda. 4. **As verbas percebidas pelo autor consistem em indenização por folgas não-gozadas, e devidas em virtude de alteração promovida nos regimes de turno ininterrupto.** 5. A indenização não se confunde com renda nem com produto do trabalho ou proventos de qualquer natureza. **A indenização paga pela empresa por folgas trabalhadas resultantes de alteração de regime de redução da carga horária não teve por objetivo remunerar hora extra, e sim indenizar a categoria pelos dias de descanso não gozados, pelo que não deve incidir o imposto de renda na fonte sobre esse pagamento.** Ademais, a natureza indenizatória do pagamento não se transforma em salarial, diante da conversão em pecúnia desse direito. **Em consequência, não incide imposto de renda sobre tais verbas, pois não constituem acréscimos patrimoniais, não se submetendo ao conceito de renda, previsto nos artigos 153, III, da CF e 43 do CTN.** 6- Apelação provida.

Processo AC 0080694-14.2015.4.02.5116

Órgão julgador: 4ª TURMA ESPECIALIZADA TRF/2

Data de decisão 27/02/2019

Data de disponibilização 11/03/2019

Relator LUIZ ANTONIO SOARES

*Porém, com base em entendimento de repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, em verba que seria assemelhada a esta, a Turma de Uniformização Regional, no dia 26/08/2020, **decidiu que tal rubrica seria remuneratória** e não indenizatória, tal como se dá **nas horas extras**.*

*Esta Relatoria consigna que foi o único voto contrário a tal tese naquela votação, **por consignar que tal rubrica nada tem a ver com algum instituto similar a horas extras, mas a dia que o tripulante de plataforma tem para ficar em terra, repor as suas energias, ficar com a família, ou seja, uma verdadeira reposição orgânica, tal como ocorre com as férias.***

*Ontologicamente, **o pagamento pela empresa, pela força de trabalho, durante um período de reposição orgânica, é indenizatório e o Superior Tribunal de Justiça, com todas as vênias, declara o direito, interpreta e uniformiza a interpretação das leis federais, mas não tem o condão de alterar a natureza das coisas.***

Porém, como tal posição já está pacificada na Turma de Uniformização Regional, desde ontem, 27/08/2020, infelizmente, não resta outra alternativa a esta Relatoria que curvar-se a tal entendimento, que entende totalmente equivocado." (Grifos nossos)

O entendimento atual da 8.^a Turma é pela procedência do pleito no tocante às folgas indenizadas, acompanhando a TNU, até por questões de coerência, visto que foi instada a se retratar. Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. IRPF. FOLGAS INDENIZADAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. As folgas indenizadas possuem natureza indenizatória, porque se deixou de dar o necessário descanso ao trabalhador "off-shore", considerando a natureza do rodízio de mão-de-obra efetuado em tais situações, motivo pelo qual, não incide o Imposto de Renda Pessoa Física. (Precedente 5001221-15.2020.4.02.5116 - Relator Dr. Luis Eduardo Bianchi), em 28/7/2021).

II - DO CASO CONCRETO:

Destaco que, inicialmente, estas lides restringiam-se à rubrica folga indenizada. Paulatinamente, foram sendo incluídas outras rubricas, havendo até pedidos genéricos. Há rubricas nas quais o caráter indenizatório, pela literalidade da nomenclatura, está relacionada à indenização da folga não fruída e não compensada e outras cuja nomenclatura requer a aferição do fundamento do pagamento para estabelecimento da natureza indenizatória ou retributiva (hora extra).

Pois, a despeito de poder receber pela supressão da folga não gozada a rubrica folga indenizada, o trabalhador há de ser remunerado pelo período trabalhado além da jornada "ordinária", posto que efetivamente trabalhou em acréscimo. Portanto, para que se possa declarar a inexistência de relação jurídica quanto à incidência de Imposto de Renda sobre uma verba, necessário analisar seu fundamento.

A parte autora pretende a a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto à incidência do Imposto de Renda sobre as seguintes verbas:

c.1) declarar a não incidência do imposto de renda sobre as parcelas de natureza indenizatória/não remuneratória recebidas pelo Autor sob as rubricas folgas indenizadas ("Banco de Horas" (cod. 1513); "Dif. Banco de Horas" (cód. 513A); "Dif. Saldo AF ACT 2023" (cód. 117A); "Dif. HE Trab. Na Folga" (cód. 4383); "Dif. Quitação Folgas Acum" (cod. 4600); "Hora Extra Trab. na Folga" (cód. 383); "Quitação Folgas Acum (HRs)" (cód. 600)); repouso semanal remunerado não gozado ("Dif. Rep. Sem. Remun. HE" (cód. 4280); "Dif. RSR – HE Troca de Turno" (cód. 4532); "Dif. RSR Banco de Horas"(cód. 119A); "Dif. RSR-HE Troca de Turno"(cód. 4532); "Média Rep. Sem. Rem. HE" (cód. 392); "Rep. Semanal Remunerado" (cód. 280); "RSR-HE Troca de Turno" (cód. 532)) e abono

recebido em Dezembro/2023 em razão do ACT 2023/2025 ("Dif. Abono ACT 2023" (cód. 035A)), vedando a sua retenção pela empregadora PETROBRÁS S.A. com determinação de expedição de Ofício para cientificação, e ainda, que a Ré se abstenha de efetivar cobranças futuras de tal natureza em face do Autor;

A sentença afirmou que as rubricas especificadas na inicial não se confundem com folgas indenizadas e por conseguinte possuem caráter remuneratório. Inobstante, julgou parcialmente procedente o pedido, para:

a) *RECONHECER como indevida a incidência do imposto de renda sobre as rubricas FOLGAS INDENIZADAS/NÃO GOZADAS/TRABALHADAS, nos termos da fundamentação;*

b) *CONDENAR a parte ré a restituir os valores apurados como tendo sido pagos a maior, observada a prescrição quinquenal, devendo ser corrigidos pela SELIC até o efetivo pagamento, limitados a 60 salários mínimos, nos termos do disposto no artigo 3º da Lei nº 10.259/01.*

Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Ocorre que, como esclarecido pelo Autor, o mesmo não recebe em seu contracheque qualquer rubrica denominada folgas indenizadas. Outrossim, não deveria ter pleiteado a declaração de incidência de ir folgas indenizadas assim como a restituição de ir. Deveria ter se concentrado em fundamentar e comprovar que as demais verbas seriam indenizatórias como alegado.

Registro que o entendimento atual da 8ª Turma é no sentido de que é necessário que em cada processo haja a comprovação de que a rubrica pleiteada é indenizatória. Tal comprovação há de ser efetuada na fase de instrução, não sendo admitida em grau de recurso.

Ou seja, deve a parte autora comprovar que determinada verba tem natureza jurídica indenizatória, considerando sua hipótese de pagamento.

É necessário destacar aqui que essa prova deve ser cabal e não simplesmente indiciária. E neste ponto destaque, entre muitos outros aspectos que poderiam ser pontuados, mas apenas para citar um, que os acordos coletivos preveem o pagamento de várias verbas, contudo não apontam o nome da rubrica que pagará tal hipótese. Outrossim, a mera anexação dos autos de acordos coletivos não é prova cabal de natureza indenizatória de rubrica constante de contracheque.

Sobretudo porque a impossibilidade de interrupção dos serviços nessa área por questões de segurança, acarreta o aumento do escala ordinária, quer com postergação do desembarque ou antecipação do embarque, entretanto tal ocasiona a ocorrência das seguintes situações conforme o empregador, (1) pagamento de verbas; (a) em razão do trabalho efetuado além da jornada com caráter de hora extra (remuneratória) (b) a título de indenização pelo não gozo da folga, bem como a (2) possibilidade de gozo da folga a posteriori ou não, conforme a existência ou não de banco de horas. Devendo tudo isso ser objeto de prova, sobretudo, quando a empresa adota no pagamento da rubrica nomenclatura diversa de folga indenizada. Compete a parte autora o ônus de comprovar o que alega de forma cabal, no momento oportuno.

Ainda que se trate de uma mesma empresa, as regras de experiência, que provêm de julgamentos análogos e, sobretudo, de cumprimentos, revelam não ser adequado e nem prudente aceitar provas/declarações emprestadas. Pois, há empresas que exercem várias atividades diferentes, com categorias sujeitas ao regime da Lei n.º 5.811/72 e outras categorias que não.

Desta forma, não é possível do cotejo do conjunto probatório carreados aos autos no momento adequado e, portanto, à míngua de esclarecimentos acerca do fundamento do pagamento da verba/rubrica cuja inexistência de relação jurídica tributária e restituição se pretende, à luz do direito tributário, concluir que a mesma tenha natureza de (i) indenização pela folga não gozada ou (2) hora extra.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGA INDENIZADA E OUTRAS RUBRICAS. ÔNUS PARTE AUTORA. Ante a inexistência de uniformidade de nomenclatura das verbas pagas em decorrência de acordos/convenções coletivas é ônus da parte autora comprovar que a rubricas com nomenclatura diversa de folga indenizada têm esse fundamento. (Sessão do dia 20/8/2024, Sessão Ordinária, processo nsº 13 e 14 pauta de mesa, Processo nº 5007478-75.2023.4.02.5108 e 007722-77.2023.4.02.5116 - Relatora juíza Dra. Daniella Motta)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. SENTENÇA JULGA PROCEDENTE O PEDIDO SOMENTE EM RELAÇÃO À FOLGA INDENIZADA.RECURSO DA PARTE AUTORA SOBRE AS DEMAIS RUBRICAS. IMPOSSIBILIDADE DE SE IDENTIFICAR O FUNDAMENTO DAS RUBRICAS PLEITEADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUA NATUREZA JURÍDICA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. (Sessão do dia 20/8/2024, eproc, sessão ordinária, processo pauta de mesa nº6- PROCESSO Nº 5025842-82.2024.4.02.5101 - Relatora juíza Dra. Daniella Motta)

No caso dos autos, ainda que haja prova indiciária da prestação de trabalho quando deveria estar de folga, o resto do conjunto probatório não se revela suficiente para demonstrar de forma cabal o caráter indenizatório das rubricas pleiteadas, não sendo possível identificar, como visto acima, se o fundamento do pagamento da rubrica é a indenização pela folga suprimida ou a remuneração pela realização de trabalho extraordinário.

Com relação ao repouso semanal remunerado, a própria nomenclatura da rubrica indica que o pagamento tem caráter remuneratório e, portanto, sujeita à incidência de Imposto de Renda.

Ademais, em geral o descanso semanal faz parte da remuneração ordinária do mês e é verba remuneratória.

Destaco, ainda, que é comum ver, em razão dos acordos coletivos da categoria, o pagamento de verbas diferenciadas e/ou majoradas em relação ao que assegura a legislação trabalhista. As quais são verbas remuneratórias, concedidas por liberalidade do empregador, nas negociações com sindicatos atuantes e fortes como os da categoria da parte autora.

Ressalta-se que a parte autora não comprova ter recebido valores de repouso semanal remunerado não gozado.

Com relação ao abono recebido em razão do acordo coletivo, vejamos:

Cláusula 114. Abono ACT 2023-2025

A Companhia pagará, de uma só vez, um abono a todos os empregados que estiveram em efetivo exercício em 31/08/2023, nos termos do parágrafo 2º do art. 457 da CLT, em função do encerramento das negociações coletivas e da celebração de um novo instrumento coletivo para os próximos 2 (dois) anos, ACT 2023-2025.

- I. Excepcionalmente, serão contemplados no referido pagamento os empregados admitidos na Companhia entre os dias 01/09/2023 e 30/11/2023, e que estejam em efetivo exercício em 30/11/2023.

Como se observa, a verba em questão é remuneratória, tratando-se na verdade de uma liberalidade do empregador, e não visa indenizar o empregado de folga não gozada, não devendo ser aplicado o entendimento da TNU, portanto.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Condeno o recorrente vencido em honorários de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa à origem.